



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 835 K/Pid/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YON FREDY Alias ANTON;**  
Tempat lahir : Sawang Kundur;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 10 Maret 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
tempat tinggal : Perumahan Happy Valley Garden Blok J  
Nomor 101, RT.001/RW.005, Kota Batam;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YON FREDY ALIAS ANTON pada tanggal 28 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya masih ditahan 2013 bertempat di Bukit II Kampung Batu Duyung RT 03/RW 03 kelurahan Sei Enam Darat Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 16 Mei 2011 Terdakwa Yon Fredy selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada dan saksi Wiharto selaku Komisaris PT. Lobindo Nusa Persada, memberikan kuasa kepada PT. Gandasari Resources, surat kuasa tersebut telah dilegalisasi pada tanggal 16 Mei 2011 oleh Notaris Hasan SH Nomor : 208/L/V/2011, adapun tujuan surat kuasa tersebut adalah untuk mengerjakan pelaksanaan penambangan bauksit, pencucian, penjualan termasuk pemuatan keangkutan baik darat maupun laut di Bukit II Kampung Batu Duyung RT 03/RW 03 Kelurahan Sei Enam Darat Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan surat kuasa yang diperolehnya tersebut, selanjutnya PT. Gandasari Resources melakukan kegiatan dan usaha pertambangan batu bauksit dengan dilengkapi alat-alat untuk melakukan penambangan seperti pemasangan mesin tromol (mesin pencuci batu bauksit) di lokasi pertambangan;

Selanjutnya usaha pertambangan terus dilakukan oleh PT. Gandasari Resources, hingga akhirnya pada tanggal 3 Juni 2013, Terdakwa membuat Surat Pernyataan Nomor : 84/SP-LNP/VI/2013 yang pada intinya membatalkan/mencabut Kuasanya kepada PT. Gandasari Resources tertanggal 16 Mei 2011, karena kuasanya telah dicabut oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada maka pada akhirnya PT. Gandasari Resources menghentikan kegiatan penambangan;

Bahwa setelah dihentikan kegiatan penambangan kemudian PT. Gandasari Resources membawa semua peralatan penambangan seperti mesin tromol, eskavator, lori keluar lokasi penambangan dan yang tersisa adalah Biji Batu Bauksit hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Gandasari saat sebelum dicabutnya Surat Kuasa oleh Terdakwa yang terletak di bekas dudukan tromol (mesin pencuci batu bauksit) dan timbunan batu bauksit yang dijadikan sebagai jalan untuk naik ke mesin tromol;

Selanjutnya setelah PT. Gandasari Resources dicabut kuasanya dan menghentikan kegiatan penambangannya, pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa meminta bantuan saksi Farada Hakim Harahap untuk melakukan pengambilan batu bauksit dibekas dudukan tromol PT. Gandasari Resources dan Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Farada Hakim Harahap sebesar US\$ 8 (delapan dollar Amerika) per Metrik Ton dengan dipotong air sebesar 10 % (sepuluh persen);

Selanjutnya saksi farada Hakim Harahap langsung mengambil batu bauksit di bekas dudukan tromol PT. Gandasari Resources selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 28-29 Agustus 2013 dengan menggunakan 10 unit Dum Truck, 2 (dua) unit Excavator, 1 (satu) unit loader dan pada akhirnya terkumpul batu bauksit sebanyak 3.700 Metrik Ton (MT) namun yang dapat dimuat keatas kapal tongkang berdasarkan hasil ukur dari PT. Sucofindo tanggal 19 September 2013 sebanyak 3.467, 6253 MT dan sisanya 300 MT ada di Stok File Pelabuhan Tanjung Kuku Kampung Batu Duyung Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang;

Bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil bijih batu bauksit dibekas dudukan Tromol yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Gandasari Resources saat masih memiliki kuasa penambangan dari Terdakwa tanpa se izin dari pihak PT. Gandasari Resources;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gandasari Resources mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp728.070.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 1 MT @ USD \$21 (dua puluh satu dolar Amerika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Februari 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Yon Fredy Alias Anton bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yon Fredy Alias Anton dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak, Nomor : 14 tanggal 26 Nopember 2010, PT Duta Karya Abadi & Tuan Kasidi Kepada PT Gandasari Resources yang dikeluarkan oleh Hasan, SH Notaris Kota Batam;
- 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian, Nomor : 15 tanggal 26 Nopember 2010, Tuan Yon Fredy (PT Lobindo Nusa Persada) dengan Tuan Aditya Wardana (PT Gandasari Resources) yang dikeluarkan oleh Hasan, SH Notaris Kota Batam;

Dikembalikan kepada sdr Aditya Wardana selaku Direktur PT gandasri Resources;

- 1 (satu) Lembar asli Provisional Report Of Darught Survey yang dikeluarkan oleh Sucopindo SBU Mineral tanggal 19 September 2013 dengan jumlah muatan sebanyak 3.467.6235 MT (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam ratus dua puluh tiga metrikton) warna merah muda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :  
283/Pid.B/2015/PN.Tpg, tanggal 17 Februari 2017 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Yon Fredy Alias Anton tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak, Nomor : 14 tanggal 26 Nopember 2010, PT Dua Karya Abadi & Tuan Kasidi Kepada PT Gandasari Resources yang dikeluarkan oleh Hasan, SH Notaris Kota Batam;
  - 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian, Nomor : 15 tanggal 26 Nopember 2010, Tuan Yon Fredy (PT Lobindo Nusa Persada) dengan Tuan Aditya Wardana (PT Gandasari Resources) yang dikeluarkan oleh Hasan, SH Notaris Kota Batam;  
Masing-masing dikembalikan kepadasaksi Aditya Wardana;
  - 1 (satu) Lembar asli Provisional Report Of Darught Survey yang dikeluarkan oleh Sucopindo SBU Mineral tanggal 19 September 2013 dengan jumlah muatan sebanyak 3.467.6235 MT (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam ratus dua puluh tiga metrikton) warna merah muda;  
dikembalikan kepada saksi Wiharto Alias Lihua;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
1/Akta.Pid.K/2017/PN.Tpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Bahwa Mahkamah Agung RI selaku Badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang – Undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menetapkan apakah sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri KeHakiman Republik Indonesia Nomor. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungan dengan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding, kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi.

Beberapa Yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman kasasi terhadap putusan bebas, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 892 K/PID/1983 tanggal 04 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 532 K/PID/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi langsung dimohonkan kasasi;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 449 K/PID/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 449 K/PID/1984 tanggal 8 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

Bahwa Sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pembebasan yang tidak murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan putusan pembebasan tidak murni (verkapte vrijspraak) atau yang disebut sebagai pembebasan terselubung menurut Yurisprudensi adalah :

- Apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan, dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan. (vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa);
- Putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran Hakim diikuti, seharusnya pengadilan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum bukan bebas.(vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 652 K/PID/1980 dalam perkara Kanayodas Nenumal Nanwani);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mendasari Lampiran Keputusan Menteri KeHakiman Republik Indonesia nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 serta Yurisprudensi yang ada maka terhadap putusan bebas yang sifatnya tidak murni dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI;

Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: "untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan";

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 132). Dan untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian;

Dalam pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, Terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan Terdakwa berarti bahwa Terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum; Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib Terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dibebaskan dari hukuman,

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya jika kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan Hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi Hakim. Oleh karena itu Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia;

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2003: 273);

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun Hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan Nomor : 283/ Pid B/2015/ PN. Tpg Tanggal 17 Februari 2017 telah keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, karena Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan Ahli yang dalam hal ini saksi yang meringankan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penasehat Hukumnya dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yaitu berupa putusan membebaskan Terdakwa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah bukan saja Keterangan ahli saja, melainkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah juga, namun dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dan terkesan mengabaikannya dalam menjatuhkan putusannya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam amar putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa Yon Fredi Als Anton sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yon Fredi Als Anton telah melakukan kekeliruan atau salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan apa yang kami uraikan tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam pemeriksaan dan mengadili perkara ini, maka kami Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan Nomor : 283/ Pid B/2015/ PN. Tpg Tanggal 17 Februari 2017;

Materi Pokok Memori Kasasi Penuntut Umum:

Keberatan Dan Alasan Permohonan Kasasi Karena Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan Nomor : 283/ Pid B/2015/ PN. Tpg Tanggal 17 Februari 2017 Hal. 50 mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, (Ahli Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus) yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap hasil tambang yang terkandung dalam tanah dan secara hukum pemegang Izin Usaha Pertambangan dipandang sebagai pemilik yang sah atas hasil tambang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada adalah pemilik/pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor : 226/IV/ 2011 tanggal 25 April 2011 tentang persetujuan Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) dengan masa berlaku hingga tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Lobindo Nusa Persada merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan maka Terdakwa selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada secara hukum berwenang untuk melakukan penambangan bauksit dilahan lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatanTerdakwa dengan memerintahkan saksi Farada Hakim Harahap untuk melakukan kegiatan mengelola atau penambangan bauksit pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 dilokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lobindo Nusa Persada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 226/IV/ 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum karena dalam melakukan kegiatan mengelola atau penambangan bauksit dilokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lobindo Nusa Persada tersebut telah diatur sebelumnya oleh Terdakwa selaku Direktur PT Lobindo Nusa Persada dengan saksi Pelapor yakni Aditya Wardana selaku Direktur PT Gandasari Resources sebagaimana tertuang pada Akta Perjanjian Nomor 15 tanggal 26 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dengan memerintahkan saksi Farada Hakim Harahap untuk melakukan kegiatan mengelola atau penambangan bauksit pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lobindo Nusa Persada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 226/IV/ 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum maka dengan demikian “unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Penuntut Umum akan menguraikan keberatan dan alasan permohonan kasasi sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menerapkan / keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berupa rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dalam Surat Tuntutan & Replik;
  2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan ahli saja, sementara itu fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang Jaksa Penuntut Umum ajukan yaitu berupa keterangan saksi berantai (Ketting Bewijs) yang terdiri dari keterangan saksi Aditya Wardana (Hal. 6 Putusan) saksi Haryadi Als Acok (Hal 8 Putusan) Saksi Edy Susanto (Hal. 9 Putusan) saksi wiharto Als Lihua ( Hal. 16 Putusan) yang menerangkan bahwa benar lahan dengan luas 3.017.466 (tiga juta tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323 Tanggal 02 Desember 1998 sebagai tempat penambangan biji bauksit tersebut adalah lahan milik bersama PT. Lobindo Nusa Persada dan PT. Gandasari Resources demikian halnya juga dengan alat bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan yaitu berupa Akta No. 14 dan Akta No. 15 yang dibuat di Notaris Hasan yang menerangkan hubungan hukum yaitu tentang kepemilikan bersama atas lahan yang dijadikan lokasi penambangan bauksit serta keterangan Terdakwa (Hal. 25 putusan) tidak ada/tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;
- Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi hukum dalam Surat Tuntutan dan Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum baik itu yang berhubungan dengan fakta hukum maupun penerapan hukum / analisa yuridis yang berhubungan langsung dengan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, utamanya adalah keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang berupa Akta No. 14 dan Akta No. 15 yang dibuat di Noaris Hasan dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan secara sah dan meyakinkan bahwa lahan dengan luas 3.017.466 (tiga juta

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323 Tanggal 02 Desember 1998 sebagai tempat penambangan biji bauksit tersebut adalah lahan milik bersama PT. Lobindo Nusa Persada dan PT. Gandasari dan perbuatan pengambilan biji bauksit sisa tambang PT. Gandasari pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lobindo Nusa Persada memang benar terjadi;

Mengingat ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang membebaskan Terdakwa adalah suatu putusan yang sangat keliru dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menerapkan / keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dimana perbuatan pengambilan biji bauksit sisa tambang PT. Gandasari pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lobindo Nusa Persada tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. Gandasari Resources memang benar terjadi yang dikuatkan dengan Provisional Report Of Darught Survey yang dikeluarkan oleh Sucopindo SBU Mineral tanggal 19 September 2013 yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dijadikan barang bukti didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan Nomor : 283/ Pid B/2015/ PN. Tpg Tanggal 17 Februari 2017 Hal. 50 mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, (Ahli Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus) yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap hasil tambang yang terkandung dalam tanah dan secara hukum pemegang Izin Usaha Pertambangan dipandang sebagai pemilik yang sah atas hasil tambang tersebut;

Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut umum bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas adalah suatu pertimbangan yang keliru dimana majelis Hakim seharusnya didalam pembuktian perkara pidana yang pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang bersifat Ketting Bewijs dan keterangan ahli didepan persidangan bersifat bebas dimana keterangan ahli tersebut merupakan alat bantu bagi Hakim untuk menemukan kebenaran materil dan bukan sebagai alat bukti yang utama didalam persidangan perkara pidana. Mengenai keterangan ahli Prof Dr Nur

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Minarno, SH. M.Hum yang memperbolehkan saksi meringankan yang diketahui oleh Terdakwa, pendapatnya sangat tidak mendasar yang mengatakan bahwa pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan berdasarkan hak Eksklusif oleh Negara, yang bersangkutan tidak menyebutkan diatas dimana hak eksklusif dimaksud dan diatur pada ketentuan apa serta bagaimana kalau pemegang IUP memberikan kuasa untuk melakukan kegiatan pengelolaan apa dibolehkan atau tidak serta bagaimana kalau pengelolaan dimaksud dilakukan dalam bentuk kerja sama usaha lebih dari satu perusahaan menurut kami pendapat yang bersangkutan tidak rasional dan hak Eksklusif diberikan dengan persyaratan khusus bagi perusahaan yang memiliki kemampuan secara real melakukan eksplorasi dan eksploitasi akan tetapi pada kenyataannya PT. Labindo Nusa Persada tidak mempunyai kemampuan untuk itu terbukti dengan memberikan kuasa pengelolaan kepada PT. Gandasari Resources semestinya hak eksklusif tersebut gugur secara hukum karena ternyata pemegang IUP bukan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pertambangan. Seperti yang dimaksud dalam surat persetujuan usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mineral logam (bauksit) sesuai surat keputusan Nomor : 226/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang menjadi pertimbangan Hakim pada hal surat keputusan dimaksud tidak pernah disita sebagai barang bukti dan hanya foto copy. Sedangkan pendapat saksi yang menyebutkan secara hukum pemegang IUP dipandang sebagai pemilik sah atas hasil tambang merupakan hal yang keliru bila diterapkan pada perusahaan yang bekerjasama dalam usaha pertambangan yang dimana memiliki hak yang sama dalam pembagian hasil yang dicapai, kecuali dalam perusahaan ini milik perorangan tidak ada landasan bekerjasama usaha dengan perusahaan yang lain;

Bahwa didalam putusannya pada halaman 34 Majelis Hakim mengutip pendapat Mr. PM TRAPMAN yang salah satunya menyatakan bahwa pandangan Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari sisi yang objektif pula, dimana kami Jaksa Penuntut Umum sangat mengapresiasi dengan baik apabila Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memutus perkara ini bisa bersikap seperti apa yang Majelis Hakim tuangkan didalam putusannya tersebut hanya saja kami tidak melihat objektivitas Hakim didalam putusannya hal tersebut dapat kami lihat dimana Hakim hanya mempertimbangkan keterangan ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, (Ahli Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus) yang dihadirkan oleh Terdakwa sedangkan ahli hukum pidana yang ada dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas perkara kami hadirkan keterangannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa Yon Fredi Als Anton pada tanggal 28 Agustus 2013 yang meminta bantuan saksi Farada Hakim Harahap untuk melakukan pengambilan dan menjual batu bauksit dibekas dudukan tromol tanpa ijin atau sepengetahuan PT. Gandasari Resources merupakan suatu Tindak Pidana, namun jangankan mempertimbangkan keterangan ahli hukum pidana tersebut dalam kenyataannya keterangan ahli yang menerangkan perbuatan Terdakwa Yon Fredi Als Anton pada tanggal 28 Agustus 2013 yang meminta bantuan saksi Farada Hakim Harahap untuk melakukan pengambilan batu bauksit dibekas dudukan tromol PT. Gandasari Resources merupakan suatu Tindak Pidana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam putusannya demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan diantaranya saksi Haryadi yang ada menerima uang dari saudara Jhony sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dimana berdasarkan keterangan saksi Haryadi didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk pembelian lahan saksi Haryadi tersebut telah dikembalikan oleh saksi Haryadi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan saksi Jhoni sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui Mabes Polri. Jadi tidak benar kalau uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) belum dikembalikan karena pembatalan penjualan lahan milik saksi Haryadi tersebut;

Bahwa didalam pemeriksaan didepan persidangan Terdakwa mengajukan fotocopy surat-surat didepan persidangan (Putusan hal, 30, 31, 32, 33) bahwa terhadap fotocopy surat-surat tersebut kami jaksa penuntut umum telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim didepan persidangan dan kami meminta hal tersebut dicatat didalam Berita acara sidang karena seluruh surat-surat tersebut hanya berupa fotocopian dan tidak ada asli dari surat-surat tersebut, semestinya surat-surat tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti surat akan tetapi dijadikan bahan pertimbangan Hakim karena berupa fotokopy yang keabsahannya belum pasti kebenarannya dan yang tidak pernah dilakukan penyitaan oleh penyidik namun keberatan kami Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada dituangkan didalam putusan pengadilan. Demikian juga dengan tuntutan dan Replik kami Jaksa Penuntut umum tidak ada dijadikan pertimbangan bagi Hakim didalam putusannya dimana keempat hal tersebut menunjukkan ketidak objektifan Hakim didalam menyidangkan perkara dugaan penggelapan biji bauksit yang disangkakan kepada Terdakwa Yon Fredi Als Anton;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa didalam fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim pada poin ke 2 halaman 36 Putusan Nomor 283/Pid/B/2015/PN.Tpg dan pertimbangan pada poin ke 5 halaman 36 Putusan Nomor 283/Pid/B/2015/PN.Tpg, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dimana fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi dalam hal ini saksi Wiharto Alias Lihua yang merupakan Komisaris PT. Lobindo tanpa didukung oleh keterangan saksi lain dimana keterangan tersebut bersifat *Unus Testis Nullus Testis*;

Mengingat ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang membebaskan Terdakwa adalah suatu putusan yang sangat keliru dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menerapkan / keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan secara sah dan meyakinkan bahwa lahan dengan luas 3.017.466 (tiga juta tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323 Tanggal 02 Desember 1998 sebagai tempat penambangan biji bauksit tersebut adalah lahan milik bersama PT. Lobindo Nusa Persada dan PT. Gandasari dan perbuatan pengambilan dan penjualan biji bauksit sisa tambang PT. Gandasari pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lobindo Nusa Persada yang didasarkan usaha bersama tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Gandasari Resources sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Gandasari Resources dirugikan Rp728.070.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil bauksit yang dijual tersebut memang benar terjadi;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 283/Pid.B/2015/PN.Tpg, tanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dakwaan Tunggal) dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu terbukti bahwa benar lahan dengan seluas 3.017.466 (tiga juta tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 323 Tanggal 02 Desember 1998 sebagai lokasi penambangan biji bauksit adalah lahan milik bersama PT. Lobindo Nusa Persada dan PT. Gandasari Resources serta ternyata perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual biji bauksit serta tambang PT. Gandasari Resources pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 dilokasi izin Usaha Pertambangan (UIP) milik PT. Lobindo Nusa Persada yang didasarkan usaha bersama, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin PT. Gandasari Resources, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian berdasarkan pasal 197 ayat (1) (huruf f) KUHP, termasuk setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka adalah pantas dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara seperti yang tercantum dalam amar putusan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap permohonan kasasi Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 283/Pid.B/2015/PN.Tpg, tanggal 17 Februari 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri putusan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Dipersidangan terungkap bahwa meskipun yang diambil oleh Terdakwa adalah bauksit yang setelah dihitung nilainya sebesar Rp728.070.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) namun jumlah tersebut sebagiannya adalah juga masih terdapat atau milik Terdakwa sendiri;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 283/Pid.B/2015/PN.Tpg, tanggal 17 Februari 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Yon Fredy Alias Anton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yon Fredy Alias Anton** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak, Nomor : 14 tanggal 26 Nopember 2010, PT Duta Karya Abadi & Tuan Kasidi Kepada PT Gandasari Resources yang dikeluarkan oleh Hasan, SH Notaris Kota Batam;
  - 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian, Nomor : 15 tanggal 26 Nopember 2010, Tuan Yon Fredy (PT Lobindo Nusa Persada) dengan Tuan Aditya Wardana (PT Gandasari Resources) yang dikeluarkan oleh Hasan, SH Notaris Kota Batam;Dikembalikan kepada Sdr. Aditya Wardana selaku Direktur PT Gandasari Resources;
- 1 (satu) Lembar asli Provisional Report Of Darught Survey yang dikeluarkan oleh Sucopindo SBU Mineral tanggal 19 September 2013 dengan jumlah muatan sebanyak 3.467,6235 MT (tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam ratus dua puluh tiga metrikton) warna merah muda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H, M.Hum.**

N I P. 19611010 198612 2 001